

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 498/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยธนวัฒน์ กับพวก

โจทก์

นายภักดี จูเจริญ กับพวก

จำเลย

นายธีระพล จารุเกษตรพร ทนายโจทก์

ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นฎีกาข้อเท็จจริงทั้งหมด ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ขอได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ในส่วนที่เป็นข้อกฎหมายไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 142แผ่นที่ 2) ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ส่งสำเนาคำร้องให้ไม่ได้เนื่องจากหาตัวไม่พบ สำหรับจำเลยที่ 5 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,83

ศาลชั้นต้นได้สอบมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 136)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองล้วนเป็นการโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้น
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองล้วนเป็นการโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้น
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ